MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo modelo Nación–[Provincia] para extender el programa contra el narcotráfico a otros epicentros

Modelo de convenio bilateral que extiende a otros epicentros del narcotráfico el esquema del piloto de Rosario: metas públicas, datos abiertos por barrio, equipos conjuntos para seguir el dinero, recuperación territorial de barrios y, por decisión del autor, la adhesión de la provincia a la desfederalización del narcomenudeo de la Ley 26.052 si aún no adhirió.

Propuesta 68: Narcotráfico: seguir la plata hasta arriba
Cuándo: Fase II (años 2–3): después de la evaluación pública de los resultados del piloto de Rosario (cláusula duodécima de «Acuerdo Nación–Provincia de Santa Fe para el Programa Rosario contra el narcotráfico (Plan Bandera)»).
Trámite: Convenio interjurisdiccional (art. 125 CN; Ley 24.059, arts. 5, 20 y 44). Lo firman el titular del ministerio del área de seguridad y el Gobernador; la Legislatura provincial lo ratifica si su Constitución lo exige, y aprueba por ley la adhesión a la Ley 26.052.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del ministerio con competencia en seguridad, y la PROVINCIA DE [PROVINCIA], representada por su Gobernador, en adelante «las partes».

Que [ciudad o área] presenta indicadores de violencia y de actividad de organizaciones dedicadas al narcotráfico que justifican una intervención conjunta y sostenida de ambas jurisdicciones.

Que la Nación y la Provincia de Santa Fe ejecutan en la ciudad de Rosario un programa piloto con metas públicas, datos abiertos, equipos conjuntos de investigación financiera y recuperación territorial, cuya evaluación pública sirve de base a este Acuerdo.

Que las Leyes N° 27.739 y N° 27.786 dan herramientas para investigar el lavado de activos y las organizaciones criminales, y que la Ley N° 26.052 permite a las provincias asumir la persecución del narcomenudeo, lo que libera recursos federales para investigar a las organizaciones que lo abastecen.

Que el artículo 120 de la Constitución Nacional asegura la autonomía del Ministerio Público, por lo que su participación solo puede convenirse, y que la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior prevé la colaboración entre la Nación y las provincias.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan aplicar en [ciudad o área] el programa contra el narcotráfico en sus epicentros urbanos, con cuatro componentes: a) metas públicas; b) datos abiertos; c) equipos conjuntos de investigación financiera para seguir el dinero del delito; y d) recuperación territorial de los barrios más afectados.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Despliegue conjunto. Las partes coordinarán el despliegue de las fuerzas federales y de la policía provincial en el área, bajo un comando unificado integrado por representantes de ambas, que fijará los objetivos operativos conforme las metas de este Acuerdo.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Metas públicas. Las partes fijan como meta principal reducir la tasa de homicidios dolosos de [ciudad o área] hasta el promedio nacional al [fecha]. Dentro de los sesenta (60) días de la firma, la Comisión de Seguimiento aprobará y publicará metas anuales intermedias e indicadores sobre heridos por arma de fuego, causas por lavado de activos iniciadas, bienes decomisados y avance de la recuperación de cada barrio.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Datos abiertos. Las partes publicarán cada mes, en formato abierto y desagregado por barrio, los homicidios dolosos, los heridos por arma de fuego, los efectivos desplegados, los procedimientos realizados y los bienes secuestrados y decomisados, y cada semestre un informe de avance de las metas, con resguardo de la identidad de las víctimas y de las personas investigadas conforme la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Equipos conjuntos para seguir el dinero. Las partes conforman equipos conjuntos de investigación financiera, integrados por la Unidad de Información Financiera, las áreas de investigación criminal de la policía provincial y de las fuerzas federales y, mediante convenio, el ministerio público provincial, para identificar a quienes financian, lavan o dan protección a las organizaciones criminales, con las herramientas de las Leyes N° 27.739 y N° 27.786. Los equipos actuarán dentro de las competencias de cada organismo y bajo la dirección de la fiscalía competente en cada causa. Las partes podrán solicitar las medidas especiales que prevé la Ley N° 27.786, conforme sus requisitos.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Invitación al Ministerio Público Fiscal de la Nación. Las partes invitan al Ministerio Público Fiscal de la Nación a sumarse a los equipos conjuntos, por intermedio de las procuradurías especializadas en narcocriminalidad y en criminalidad económica y lavado de activos previstas en el artículo 22 de la Ley N° 27.148, mediante el convenio que celebre con cada parte.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Narcomenudeo. Si a la fecha de la firma la Provincia no hubiera adherido al régimen de la Ley N° 26.052, el Gobernador se compromete a remitir a la Legislatura provincial, dentro de los noventa (90) días, el proyecto de ley de adhesión, con la organización de los juzgados y fiscalías provinciales necesarios para asumir la persecución del narcomenudeo. Mientras tanto, y una vez producida la adhesión, las partes coordinarán la actuación de las fiscalías federales y provinciales para que la información del narcomenudeo alimente las investigaciones federales sobre las organizaciones que lo abastecen.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Bienes decomisados. Los bienes decomisados en causas federales se administran y disponen conforme el régimen nacional de bienes recuperados, y los decomisados en causas provinciales, conforme la legislación provincial. Las partes promoverán que el producido se destine, en la mayor medida que la legislación permita, a la seguridad y a la recuperación de los barrios comprendidos en este Acuerdo, e informarán en forma pública los bienes subastados y el destino de lo obtenido.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Recuperación territorial. Las partes ejecutarán un plan de recuperación de los barrios [barrios], con presencia estatal sostenida en escuela, centros de salud y atención de adicciones, deporte y trabajo comunitario de transición. El plan, con metas por barrio, será aprobado por la Comisión de Seguimiento dentro de los noventa (90) días de la firma. Se invita al municipio respectivo a adherir a este componente.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Comisión de Seguimiento. Créase una Comisión de Seguimiento integrada por dos (2) representantes de cada parte, con rango no inferior a secretario, que se reunirá al menos una vez por mes, aprobará las metas, el plan de recuperación territorial y los informes, y publicará sus actas. Podrán participar, con voz, los organismos invitados que adhieran.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Financiamiento. Cada parte atenderá las obligaciones que asume con los créditos de su propio presupuesto. La Nación lo hará con la reasignación de créditos de su presupuesto de seguridad, dentro de los límites de la ley de presupuesto de cada ejercicio. Este Acuerdo no genera transferencias de fondos entre las partes, salvo las que se convengan por acuerdos específicos con fuente de financiamiento expresa.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma, sin perjuicio de la ratificación que corresponda según el derecho provincial, y por cuatro (4) años. Se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes lo denuncie con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días. La denuncia no afecta las investigaciones en curso.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo. En su defecto, quedarán sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Ratificación. La Provincia someterá este Acuerdo a la aprobación de su Legislatura si así correspondiera según su Constitución. La Nación lo publicará en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Firma. En prueba de conformidad, se firman tantos ejemplares como partes, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los […] días del mes de […] de […].
